

1522605-94.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... com anotações provenientes de tráfico de drogas. Ato contínuo, consultaram as placas que o veículo Ford Fiesta ostentava e constataram ser o veículo em questão produto de roubo ocorrido em 18/9/2018 pertencente à vítima JOÃO COCHOFEL QUINTELA. Indagado MAICON FERREIRA DA COSTA sobre a origem do veículo que dirigia, alegou que o veículo era de uma pessoa amiga e havia pegado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522605-94.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522605-94.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272523/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 7478714 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

7151/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2272523 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

7151/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAICON FERREIRA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos

MAICON FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 8 e 17 de setembro de 2019, em horário incerto, na Rua Manoel Quirino de Mattos, altura do numeral 2080, Jardim Sapopemba, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Ford/Fiesta 1.6 Flex, cor preta, placas DQH-6436, Santo André/SP, coisa que sabia ser produto de crime anterior.

A denúncia foi recebida dia 27 de setembro de 2019 (fl.62), o acusado foi citado

(fl.141) e apresentou resposta (fls. 158/163), sendo, contudo, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Não se discute no processo que o veículo tenha sido subtraído antes de ter sido encontrado na posse do acusado, discutindo-se tão somente a ciência prévia por parte do acusado quanto ao fato de ser o veículo em questão produto de ilícito. O acusado Maicon, na fase policial, disse ser morador de rua, optando por falar somente em juízo. Em juízo, confirmou estar no veículo na posição de condutor quando da abordagem policial, esclarecendo que duas outras pessoas tentavam empurrar o veículo para que ele fosse deslocado para outro lugar a fim de que juntos consumissem drogas em local mais tranquilo.

Em relação à comprovação do delito precedente, a vítima JOÃO COCHOFEL QUINTELA, na fase policial, disse ser proprietário do veículo de marca Ford Fiesta, Cor Preta, Ano 2005/2006, placas DQH-6436-SP e que em 18/09/2018 seu veículo foi roubado na cidade de Santo André e elaborou o B.O. de n. 4995/2018 do roubo de seu veículo no 2 ° D.P-SP, da cidade de Santo André-SP. Disse que passados cerca de 5 dias seu veículo foi recuperado na mesma cidade de Santo André-SP e entregue a sua pessoa na Delegacia de Polícia de Santo André-SP. Contou também que no dia 8/9/2019 havia acabado a gasolina de seu veículo em via pública, não sabendo declinar o nome da rua. Havia pedido a uma pessoa para ajudar a dar um tranco em seu veículo para colocá-lo em movimento e esta pessoa foi embora, subtraindo seu veículo, deixando no local a pé. Passado cinco dias após o furto do seu veículo, comunicou o furto de seu veículo apenas para o 190. À noite, quando estava em sua residência repousando, um PM ligou, comunicando que havia encontrado seu veículo e que seria necessário seu comparecimento a uma delegacia de polícia. Não reconheceu as pessoas que estavam em posse de seu veículo como sendo os autores do roubo de seu veículo anteriormente e também do furto de seu veículo no dia 8/9/2019. Em juízo, reiterou sua versão um pouco diferente do que dissera anteriormente, reafirmando todavia o fato de seu veículo ter sido subtraído em duas ocasiões distintas.

O policial militar NILTON DE OLIVEIRA SILVANO, na fase policial, disse que estava de serviço com seu colega de farda e faziam patrulhamento ostensivo, sendo irradiado pelo Copom de que na Rua Manoel Quirino de Matos, altura do Numeral 2.080- Bairro Jd Sapopemba-SP, havia quatro indivíduos próximos a um veículo de Marca Ford Fiesta, na cor preta e que constava como sendo produto de roubo ocorrido em 08/09/2019. Em atendimento à ocorrência, dirigiam ao local e quando trafegavam com a viatura pela mesma Rua Manoel Quirino de Matos, altura do numeral 2000- Jd. Sapopemba-Sp, depararam-se com este veículo, que irradiado momentos antes, trafegava pela via pública, em sentido contrário, sendo ocupado por 3 indivíduos em atitude suspeita. Devido às suspeitas, deram ordem de parada ao condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo MAICON FERREIRA DA COSTA, que, por sua vez, prontamente estacionou o veículo às margens da via pública. No local, indagando os ocupantes deste veículo, sobre a procedência do dinheiro e das anotações em folhas de cadernos, narrou Maicon Ferreira da Costa ser o dinheiro encontrado em posse e as folhas de caderno com anotações provenientes de tráfico de drogas. Ato contínuo, consultaram as placas que o veículo Ford Fiesta ostentava e constataram ser o veículo em questão produto de roubo ocorrido em 18/9/2018 pertencente à vítima JOÃO COCHOFEL QUINTELA. Indagado MAICON FERREIRA DA COSTA sobre a origem do veículo que dirigia, alegou que o veículo era de uma pessoa amiga e havia pegado emprestado, não sabendo informar o nome nem o endereço deste amigo para que pudesse ser localizado. Em juízo, disse que iniciou o patrulhamento e foi noticiado via Copom de uma ocorrência referente a um veículo fruto de roubo ou furto (o depoente não se lembra ao certo qual dos dois). Deslocaram-se até o local e viram um indivíduo dentro de um carro (sendo este o acusado), uma mulher e mais um rapaz, sendo que estes dois últimos estavam tentando empurrar o carro. Realizada

busca dentro do carro, foi localizada a quantia de aproximadamente R\$700,00 e o acusado informou que essa quantia seria fruto do tráfico de entorpecentes. Inclusive, no mesmo carro, também foram achadas algumas anotações referentes a estas vendas e ao dinheiro adquirido. Conduziu o acusado à delegacia. O veículo estava com a chave, todavia não sabe afirmar se esta é a original. A própria consulta de placa constava que o veículo era furtado. O depoente contou que pegou o carro emprestado de um conhecido, porém não iria dar mais detalhes, pois o indivíduo trabalhava na venda de entorpecentes. Questionado, diz que reconhece o réu e que não o conhecia anteriormente.

O policial militar LUCAS TADEU PRECCARO PUSTRELO, na fase policial, ratificou o depoimento de seu colega de farda, porém em juízo disse não se recordar dos fatos. Inequivoca a apreensão do veículo em questão na posse do acusado e cumpre assinalar na esteira da doutrina e da jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, assim, o desate condenatório" (TACRIMSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, relator Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Observe-se que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou esse mesmo princípio de prova para a receptação dolosa. Importa notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também poderá ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do acusado e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen., artigos 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318), não sendo demais dizer definir o artigo 239 do Código de Processo Penal o que vem a ser o indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, equivale a qualquer outro meio de prova.

Com efeito,

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

Raramente confessado, esse elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, via de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito, aferindo-se, pois, de tais circunstâncias o dolo do crime de receptação, devendo, portanto, ser o acusado condenado pelo crime de receptação e na forma dolosa e não culposa, pois para se negar acusação tão veemente como esta é necessário que esteja acompanhado de mais provas, não bastando a mera alegação de desconhecimento ou coisa que o valha, anotado in casu que o acusado não negou estar na posse do carro em questão e se realmente estava de boa fé e sem dúvida deveria pelo menos trazer aos autos qualquer prova que fosse para confirmar sua versão, mas, repita-se, não o fez e não o fez, porque sabia que o veículo em sua posse era produto de ilícito.

Qualquer pessoa, hoje, sabe o alto índice de furtos e roubos de veículos e de motos no Estado de São Paulo e que o veículo para ser conduzido não pode possuir bloqueio de qualquer natureza. Dessa forma, o elemento subjetivo do injusto se torna mais crível na pessoa do acusado pelo fato de estar na posse de veículo com queixa de roubo, devendo, portanto, ser o acusado condenado pelo crime de receptação e na forma dolosa, e não culposa.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MAICON FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 1 ano e 2 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, aumentada a pena-base de 1/6, em virtude dos maus

antecedentes do acusado (fls. 304/305), tornando a pena definitiva em tal patamar na ausência de causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em face do patamar da pena alcançado aliado aos maus antecedentes do acusado.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à entidade social no importe de 1 salário mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções, facultado o apelo em liberdade.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 26 de maio de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA